

## **BELGIQUE 2012**

### **Table of Contents**

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                        | <b>1</b> |
| 1. Revue générale du système / Overview of the system                                  | 1        |
| 2. Assurance chômage / Unemployment insurance                                          | 2        |
| 3. Assistance chômage / Unemployment assistance                                        | 11       |
| 4. Aide sociale / Social assistance                                                    | 11       |
| 5. Allocations de logement / Housing benefits                                          | 16       |
| 6. Allocations familiales / Family benefits                                            | 16       |
| 7. Allocations de garde d'enfants / Child-care benefits                                | 21       |
| 8. Prestations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits | 22       |
| 9. Allocation de parent isolé / Lone-parent benefits                                   | 22       |
| 10. Système d'imposition / Tax system                                                  | 23       |
| 11. Travail à temps partiel / Part-time work                                           | 30       |
| 12. Évolutions de la politique / Policy developments                                   | 32       |

#### **1. Revue générale du système / Overview of the system**

Les personnes privées d'emploi bénéficient d'un revenu de remplacement à charge de l'assurance-chômage si elles satisfont à certaines conditions de cotisation préalable à la sécurité sociale des travailleurs salariés, secteur chômage. Pour les personnes sans ressources, il existe un revenu de subsistance et d'intégration appelé Revenu d'intégration depuis le 01/10/2002. Avoir un ou plusieurs enfants à charge donne droit à des prestations familiales, ordinaires ou majorées le cas échéant, et sous condition de ressources, dans le régime résiduaire des « prestations familiales garanties » destinées aux personnes non protégées sous un régime professionnel. Il n'existe pas d'allocations logement. Les conjoints sont imposés séparément mais remplissent une déclaration commune.

### 1.1. Salaire moyen (SM) / Average worker wage (AW)

Le niveau du salaire moyen (SM) est estimé pour 2012 à 46 065 EUR<sup>1</sup>.

## 2. Assurance chômage / Unemployment insurance

### 2.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

- Avoir atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire et ne pas avoir atteint l'âge de la pension.
- Être involontairement au chômage.
- Être privé de travail et de rémunération.
- Être apte à travailler, disponible pour ce faire, et à la recherche d'un emploi (c-à-d inscrit comme demandeur d'emploi).
- Se présenter au contrôle des chômeurs.

#### 2.1.1 Conditions d'emploi / Employment conditions

Il faut justifier d'un certain nombre de journées de travail salarié (période de stage) au cours d'une certaine période (période de référence). La durée du stage et la période de référence augmentent avec l'âge du travailleur :

| Âge             | Période de stage | Période de référence |
|-----------------|------------------|----------------------|
| Moins de 36 ans | 312 jours        | 18 mois              |
| 36 - 49 ans     | 468 jours        | 27 mois              |
| 50 ans et plus  | 624 jours        | 36 mois              |

#### 2.1.2 Conditions de cotisation / Contribution conditions

Ne sont prises en considération pour le calcul du « stage » ci-dessus que les journées de travail pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale y compris pour le secteur chômage, ont été retenues sur le salaire, ou les journées assimilées.

## 2.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

### 2.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le montant journalier brut de l'allocation de chômage est obtenu en multipliant le salaire journalier brut antérieurement gagné - plafonné à un certain montant - par un pourcentage donné appelé « taux des

<sup>1</sup> SM fait référence au Salaire Moyen estimé par le Centre de politique et d'administration fiscales. Pour plus d'informations sur la méthodologie, consulter Les impôts sur les salaires 2009-2010, OCDE, 2011, partie 4, sections 2 et 3.

allocations de chômage », repris dans le tableau ci-après pour les différentes catégories de chômeurs. Le résultat obtenu est toutefois remplacé le cas échéant par un montant-plancher, déterminé à priori par la réglementation, s'il lui est inférieur<sup>2</sup>.

Les chômeurs sont divisés en trois catégories d'après la situation familiale:

Les cohabitants ayant charge de famille (anciennement les chefs de ménage) perçoivent 60% de la dernière rémunération pendant toute la durée de leur chômage.

Les isolés perçoivent 60% de la dernière rémunération la première année de chômage et 55% par la suite.

Les cohabitants perçoivent 60% de la dernière rémunération la première année de chômage. Les 3 mois suivants, les cohabitants perçoivent 40% de cette rémunération Cette période est prolongée de 3 mois par année de travail salarié. Par après, un cohabitant perçoit une allocation forfaitaire de 483,86 euros par mois. Les cohabitants qui comptent 20 ans de passé professionnel en tant que salarié et ceux qui ont un taux d'inaptitude permanente au travail de 33% au moins au moment du passage aux allocations forfaitaires, conservent leur allocation à 40%.

| Trois périodes d'indemnisation peuvent être distinguées:                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>cohabitants ayant charge de famille</b>                                        | <b>isolés</b>                                                                     | <b>cohabitants</b>                                                                |
| 1ère période -<br>partie A<br><br>= 1ère année de chômage<br><br>6 premiers mois | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur     | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur     | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial supérieur     |
| 1ère période -<br>partie B<br><br>= 1ère année de chômage<br><br>6 mois suivants | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial intermédiaire | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial intermédiaire | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial intermédiaire |
| 2ème période<br><br>= 3 premiers mois de la 2ème année (parfois prolongée)       | 60%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial de base       | 55%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité à un plafond salarial spécifique  | 40%<br><br>du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial de base       |
| 3ème période                                                                     | 60%                                                                               | 55%                                                                               | allocation forfaitaire (sauf exceptions)                                          |

2. c-à-d. inférieur à ce même montant-plancher. En résumé, la réglementation belge prévoit à la fois des montants-plafonds et des montants-planchers d'allocations.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

|                             |                                                                  |                                                                       |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| = après la deuxième période | du dernier salaire perçu mais limité au plafond salarial de base | du dernier salaire perçu mais limité à un plafond salarial spécifique |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|

Le plafond salarial supérieur est de 2.370,76 euros par mois et est valable pendant les 6 premiers mois de la première période d'indemnisation. Le plafond salarial intermédiaire est de 2.209,59 euros par mois et est valable pendant les 6 mois suivants de la première période d'indemnisation. Le plafond de base est de 2.064,81 euros par mois et est valable après la première période d'indemnisation.

Le plafond salarial spécifique pour les isolés pendant la deuxième et la troisième période est de 2.019,88 euros par mois.

Remarque : Tous les montants mentionnés ci-dessus sont valables à partir du 01.02.2012.

L'allocation de chômage est octroyée à concurrence de 26 jours par mois au maximum.

**Montants journaliers minimum des allocations de chômage en EUR (suivis par montants mensuels)**

Montants journaliers minimum des allocations de chômage en EUR (suivis par montants mensuels)

a. EUR).

Période à partir du 01/09/2011

| Durée                                  | Isolés         | Cohabitants ayant charge de famille | Cohabitants                                   |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 <sup>er</sup> au 6 <sup>e</sup> mois | 34.55 (898.30) | 41.13 (1069.38)                     | 25.90 (673.40)                                |
| 7 <sup>e</sup> au 12 <sup>e</sup> mois | 34.55 (898.30) | 41.13 (1069.38)                     | 25.90 (673.40)                                |
| A partir du 13 <sup>e</sup> mois       | 34.55 (898.30) | 41.13 (1069.38)                     | 25.90 (673.40)<br>18.25 <sup>a</sup> (474.50) |
| Période forfaitaire                    |                |                                     | 23.96 <sup>b</sup> (622.96)                   |

a. Montant forfaitaire

b. Montant forfaitaire majoré, si le montant journalier de l'allocation du partenaire ne dépasse pas le montant maximum de l'allocation en deuxième période d'indemnisation pour un cohabitant (31.14 EUR).

Période à partir du 01/02/2012

| Durée                                  | Isolés         | Cohabitants ayant charge de famille | Cohabitants                                   |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 <sup>er</sup> au 6 <sup>e</sup> mois | 35.24 (961.24) | 41.95 (1090.70)                     | 26.42 (686.92)                                |
| 7 <sup>e</sup> au 12 <sup>e</sup> mois | 35.24 (961.24) | 41.95 (1090.70)                     | 26.42 (686.92)                                |
| A partir du 13 <sup>e</sup> mois       | 35.24 (961.24) | 41.95 (1090.70)                     | 26.42 (686.92)<br>18.61 <sup>a</sup> (483.86) |
| Période forfaitaire                    |                |                                     | 24.43 <sup>b</sup> (635.18)                   |

a. Montant forfaitaire

b. Montant forfaitaire majoré, si le montant journalier de l'allocation du partenaire ne dépasse pas le montant maximum de l'allocation en deuxième période d'indemnisation pour un cohabitant (31.77 euros)

### 2.2.2 *Non prise en compte d'une partie des revenus / Income and earnings disregards*

Les possibilités dont dispose le chômeur pour exercer certaines activités lucratives pendant son chômage sont les suivantes :

- Poursuite, avec maintien des allocations de chômage à certaines conditions et dans certaines limites financières, d'une activité salariée ou indépendante « accessoire », c-à-d. compatible avec l'exercice simultané d'une activité « principale » - que le chômeur exerçait déjà avant son chômage.
- Exercice certains jours - limités en nombre et intermittents au cours d'un même mois - d'une activité « occasionnelle », avec perte de l'allocation de chômage afférente à ces jours d'activité, mais maintien en principe des allocations pour les autres jours du mois.

Ces cumuls (limités) chômage indemnisé - activité sont autorisés par la réglementation afin de permettre aux chômeurs de garder un lien avec le marché du travail, et afin de favoriser leur (éventuelle) reconversion professionnelle spontanée. Toutefois, le droit aux allocations de chômage peut toujours être retiré par le directeur du bureau du chômage même pour les jours durant lesquels le chômeur n'exerce aucune activité, quand l'activité, par exemple en raison du montant des revenus qu'elle procure, ne présente pas ou plus un caractère « accessoire » ou « occasionnel ».

Le montant journalier de l'allocation de chômage est diminué de la partie du montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse 13,17 euros (montant valable depuis le 01/02/2012).

De plus, un régime spécifique a été adopté pour le chômeur qui exerce ou qui souhaite exercer une activité *artistique*. Il est désormais possible de débiter ou de poursuivre une activité artistique pendant le chômage, même entre 7 heures et 18 heures, tout en conservant intégralement le bénéfice des allocations de chômage lorsque l'activité artistique ne procure pas un revenu annuel net imposable supérieur à 4027,92EUR (au-delà, l'allocation de chômage est réduite proportionnellement).

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2004, la dispense d'inscription comme demandeur d'emploi et de disponibilité sur le marché de l'emploi qui a été accordée aux travailleurs ALE est supprimée. Ce système, qui donnait dans la pratique lieu à d'importants pièges financiers, a été remplacé par le développement du système des titres-services qui permet aux particuliers de payer à une entreprise agréée des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées par un travailleur dans les liens d'un contrat de travail. Le but de cette mesure est de créer des emplois, occupés prioritairement par des travailleurs peu qualifiés, et notamment des chômeurs de longue durée, et de remplacer une partie du travail effectué au noir par du travail salarié et des prestations dont la qualité est assurée.

### 2.3 *Traitement fiscal de la prestation / Tax treatment of benefit*

Imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 10.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

### 2.4 *Durée de la prestation / Benefit Duration*

Voir section 2.2.1.

## **2.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups**

### **2.5.1 Jeunes / Young persons**

#### **NOUVEAU RÉGIME POUR LES JEUNES SORTANT DES ÉTUDES**

Le régime des allocations octroyées aux jeunes sortant des études est modifié à partir du 1er janvier 2012.

Dorénavant, les allocations d'attente et le stage d'attente s'appellent "allocations d'insertion" et "stage d'insertion professionnelle".

Les principales modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 sont les suivantes :

- Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 310 jours.  
Ce stage de 310 jours est applicable à partir du 1er janvier 2012, également pour tous les stages d'attente en cours. Ceci signifie que les jeunes qui ont terminé leurs études en juin ou juillet 2011 et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi avant le 10 août 2011 peuvent avoir droit aux allocations (et peuvent alors se présenter auprès d'un organisme de paiement pour introduire une demande d'allocations) au plus tôt à partir du 27 juillet 2012.
- Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.
- Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du 1er janvier 2012 (en d'autres termes, les périodes de chômage indemnisées en allocations d'attente avant le 1er janvier 2012 ne sont pas comptées pour le calcul du crédit).

Des règles dérogatoires sont prévues pour les jeunes travailleurs ayant charge de famille, les isolés et les cohabitants privilégiés.

#### **ALLOCATIONS D'INSERTION**

| <b>Cohabitant avec charge de famille</b> |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                          | <b>jour</b> | <b>mois</b> |
|                                          | 40,88       | 1062,88     |

- montants valables à partir du 01.02.2012

|              |
|--------------|
| <b>Isolé</b> |
|--------------|

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

|                       | jour  | mois   |
|-----------------------|-------|--------|
| plus de 21 ans        | 30,23 | 785,98 |
| de 18 à 20 ans inclus | 18,25 | 474,50 |
| moins de 18 ans       | 11,62 | 302,12 |

- montants valables à partir du 01.02.2012

| <b>Cohabitant</b>  |       |        |
|--------------------|-------|--------|
|                    | jour  | mois   |
| à partir de 18 ans | 15,73 | 408,98 |
| moins de 18 ans    | 9,86  | 256,36 |

- montants valables à partir du 01.02.2012

| <b>Cohabitant privilégié</b> |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
|                              | jour  | mois   |
| à partir de de 18 ans        | 16,77 | 436,02 |
| moins de 18 ans              | 10,44 | 271,44 |

- montants valables à partir du 01.02.2012
- cohabitant privilégié = le chômeur + conjoint bénéficiaire uniquement de revenus de remplacement

## 2.5.2 *Travailleurs âgés / Older workers*

Sous certaines conditions d'éligibilité, ils peuvent obtenir :

• **PRÉPENSION: QU'EST-CE QUI CHANGE À PARTIR DU 01.01.2012?**

A partir du 1er janvier 2012, la prépension change de nom. Il s'agira dorénavant du **Régime de chômage avec complément d'entreprise** en abrégiation **RCC**. Ce régime reste basé sur l'arrêté royal du 03 mai 2007 qui est donc modifié.

**En ce qui concerne les régimes généraux** (voir tableau), les conditions d'accès (âge et nombre d'années de carrière professionnelle) seront progressivement relevées. Pour les CCT qui existaient déjà au 31.12.2011 (\*) et pour les CCT qui les prolongent, ce relèvement n'aura d'effet qu'à partir du 1er janvier 2015.

(\*) conclues et déposées avant le 01.01.2012

| Cela signifie que du 01.01.2012 au 31.12.2014, la situation des régimes généraux est la suivante: |                                                                             |                                                      |                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Age minimum                                                                                       | CCT conclues et déposées avant le 01.01.2012 ou prolongées après cette date | Passé professionnel minimum requis                   | Passé professionnel minimum requis                   | Passé professionnel minimum requis                   |
|                                                                                                   |                                                                             | 2012                                                 | 2013                                                 | 2014                                                 |
| 60 ans                                                                                            | CCT n° 17 (applicable dans toutes les entreprises du secteur privé)         | H : 35 ans<br>F : 28 ans                             | H : 35 ans<br>F : 28 ans                             | H : 35 ans<br>F : 28 ans                             |
| 58 ans                                                                                            | CCT de secteur ou d'entreprise                                              | H : 38 ans<br>F : 35 ans                             | H : 38 ans<br>F : 35 ans                             | H : 38 ans<br>F : 38 ans                             |
| 58 ans                                                                                            | CCT de secteur ou d'entreprise                                              | 35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd | 35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd | 35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd |

Les régimes particuliers (58 ans et 35 ans de carrière professionnelle pour le travailleur ayant des problèmes médicaux sérieux, 56 ans avec 33 ans de carrière dont 20 années de prestations de nuit, le régime à 56 ans dans la construction, le régime à 56 ou 57 ans et 38 ans de carrière professionnelle, le régime de la CCT 92 56 ans et 40 ans de carrière) restent inchangés.

**Pour les entreprises reconnues en difficulté**, la condition d'âge sera également graduellement relevée pour atteindre 55 ans en 2018. L'âge est ainsi porté à 52 ans à partir du 01.01.2012 mais uniquement pour les entreprises dont la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté débute après le 31.12.2011.

Pour plus d'informations, lisez la feuille info "Quelles sont les conditions pour avoir droit au régime de chômage avec complément d'entreprise?" **T3**.

En d'autres termes, la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté qui a débuté avant le 01.01.2012 peut sortir ses effets dans les conditions d'âge telles que fixées dans la décision ministérielle.

**Pour les entreprises reconnues en restructuration**, la condition d'âge est portée à 55 ans à partir du 01.01.2013 (cela ne concerne que les périodes de reconnaissance qui débiteront à partir du 01.01.2013).

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence (= salaire mensuel brut plafonné à 3697,61 EUR - cotisations personnelles à la sécurité sociale - précompte professionnel) et l'allocation chômage. Le montant de l'allocation de chômage, au taux de 60 pour cent de la rémunération perdue plafonnée, quelles que soient la composition du ménage et la durée du chômage.

- Un complément d'ancienneté ; conditions :
  - Être âgé de 50 ans au moins (55 ans depuis le 01/09/2012).
  - Prouver 20 ans de travail salarié.
  - Être au chômage complet depuis un an au moins.
  - ne pas bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension) ou d'une prépension de travailleur frontalier, et ne pas avoir renoncé au régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension).

#### CHÔMAGE - AVEC COMPLÉMENT D'ANCIENNETÉ

| Cohabitant avec charge de famille |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | MINIMUM<br>par jour | MAXIMUM<br>par jour | MINIMUM<br>par mois | MAXIMUM<br>par mois |
|                                   | 43,97               | 52,23               | 1143,22             | 1357,98             |

- montants valables à partir du 01.02.2012

| Isolé                 |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       | MINIMUM<br>par jour | MAXIMUM<br>par jour | MINIMUM<br>par mois | MAXIMUM<br>par mois |
| de 50 à 54 ans inclus | 36,79               | 44,31               | 956,54              | 1152,06             |
| de 55 à 64 ans inclus | 40,43               | 47,65               | 1051,18             | 1238,90             |

- montants valables à partir du 01.02.2012

| Cohabitant |
|------------|
|------------|

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

|                       | MINIMUM<br>par jour | MAXIMUM<br>par jour | MINIMUM<br>par mois | MAXIMUM<br>par mois |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| de 50 à 54 ans inclus | 29,88               | 35,74               | 776,88              | 929,24              |
| de 55 à 57 ans inclus | 33,30               | 39,71               | 865,80              | 1032,46             |
| de 58 à 64 ans inclus | 36,60               | 43,68               | 951,60              | 1135,68             |

- montants valables à partir du 01.02.2012

| Cohabitant - période forfait (éventuellement) |       |        |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
|                                               | jour  | mois   |
| cohabitant ordinaire                          | 22,28 | 579,28 |
| cohabitant privilégié                         | 28,10 | 730,60 |

- montants valables à partir du 01.02.2012
- cohabitant privilégié = chômeur + conjoint bénéficiant uniquement d'allocations et le montant journalier de l'allocation du conjoint ne dépasse pas 31,77 euros

a. .

### 3. Assistance chômage / Unemployment assistance

Aucune.

### 4. Aide sociale / Social assistance

Le revenu minimum est constitué principalement de quatre allocations :

- Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration (ex Minimex) depuis le 01/10/2002.
- Garantie de revenus aux Personnes Âgées (GRAPA) (remplace depuis le 1/6/2001 le « revenu garanti aux personnes âgées »).
- Allocation pour Handicapés.
- Allocation Familiale Garantie - AFG.

Dans le cadre de cette étude, seuls Minimex et AFG sont décrits.

#### 4.1 Conditions de perception / Conditions for receipt

Le Revenu d'intégration et les AFG, ainsi que toutes les prestations sociales dites « d'assistance sociale » ne sont octroyées qu'après épuisement des droits sociaux (pensions, allocations de chômage,

d'invalidité, allocations familiales) dans tous les autres régimes sociaux dans lesquels l'applicant pourrait bénéficier de droits.

Le Revenu d'intégration est attribué sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'il n'est attribué qu'aux personnes dont les revenus ne dépassent pas certains niveaux. L'âge minimum est de 18 ans, ou moins si la personne a au moins un enfant à charge.

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans si toujours en études) qui ne sont protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. Les montants attribués le sont en fonction du niveau des revenus du bénéficiaire, ce qui implique une sorte de condition de ressources. Elles ne sont pas cumulables avec des allocations familiales obtenues à travers un autre régime d'allocations familiales (p.ex. allocations familiales des travailleurs salariés)

Répetons qu'il faut noter qu'il s'agit de prestations résiduelles et que, dès lors, les prestations dans les deux cas ne seront attribuées qu'après que le bénéficiaire ait épuisé ses droits éventuels dans les régimes de sécurité sociale.

## 4.2 *Calcul du montant de la prestation / Calculation of benefit amount*

### 4.2.1 *Calcul de la prestation brute / Calculation of gross benefit*

- Minimex ; montants par période :

#### **Montant mensuel du Revenu d'Intégration applicable par période et par situation familiale (par mois)**

|                             | A partir<br>du<br>1/9/2010<br>(EUR) | A partir<br>du<br>1/5/2011<br>(EUR) | A partir<br>du<br>1/9/2011<br>(EUR) | A partir<br>du<br>1/2/2012<br>(EUR) |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Célibataire                 | 740,32                              | 755,08                              | 770,18                              | 785,61                              |
| Couple ou Parent<br>isolé   | 987,09                              | 1006,78                             | 1026,91                             | 1047,48                             |
| Concubins (par<br>personne) | 493,54                              | 503,39                              | 513,46                              | 523,74                              |

- AFG :

#### **Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois)**

Montant applicable à partir du 1/9/2010 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime

| Moins de 6 ans | 6-11 ans | 12-18 ans | 18-25 ans |
|----------------|----------|-----------|-----------|
|----------------|----------|-----------|-----------|

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

|                         |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1er enfant              | 128,38 | 157,94 | 173,54 | 185,80 |
| 2ème enfant             | 184,26 | 213,82 | 229,42 | 241,68 |
| 3ème enfant et suivants |        |        |        |        |
| - famille monoparentale |        |        |        |        |
| - autres famille        | 256,58 | 286,24 | 301,84 | 314,10 |
|                         | 239,74 | 269,30 | 284,90 | 297,16 |

### Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois)

Montant applicable à partir du 1/5/2011 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime

|                         | Moins de 6 ans | 6-11 ans | 12-18 ans | 18-25 ans |
|-------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1er enfant              | 130,94         | 161,09   | 177,00    | 189,51    |
| 2ème enfant             | 187,93         | 218,08   | 233,99    | 246,50    |
| 3ème enfant et suivants |                |          |           |           |
| - famille monoparentale | 261,80         | 291,95   | 307,86    | 320,37    |
| - autres famille        | 244,53         | 274,68   | 290,59    | 303,10    |

### Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois)

Montant applicable à partir du 1/2/2012 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime

|                         | Moins de 6 ans | 6-11 ans | 12-18 ans | 18-25 ans |
|-------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1er enfant              | 133,57         | 164,32   | 180,55    | 193,31    |
| 2ème enfant             | 191,70         | 222,05   | 238,68    | 251,44    |
| 3ème enfant et suivants |                |          |           |           |
| - famille monoparentale | 267,04         | 297,79   | 314,02    | 326,78    |
| - autres famille        | 249,42         | 280,17   | 296,40    | 309,16    |

L'allocation annuelle pour les enfants et supplément pour familles monoparentales (voir ci-dessous au point 6.5) sont également applicable aux enfants bénéficiaires des allocations familiales garanties (AFG).

#### 4.2.2 Non prise en compte d'une partie des revenus / Income and earnings disregards

Minimex : afin d'inciter les bénéficiaires du Minimex à l'emploi, une exonération sur les revenus professionnels est attribuée au moment du calcul des moyens d'existence, qui correspond en terme de revenu net (revenu brut - impôts - cotisations de sécurité sociale) à 310 EUR par an pour les chefs de ménage avec enfant(s) à charge, et à 250 EUR par an pour les autres bénéficiaires. Au-dessus de ces limites, chaque euro gagné est déduit de Minimex. Ne sont pas pris en compte dans le revenu dans le cadre de l'examen des ressources :

- Allocations familiales attribuées au ménage.
- Bourses d'étudiants.
- Services sociaux fournis par les administrations locales d'aide sociale (CPAS).

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

- Argent d'alimentation pour des enfants mineurs d'âge à charge.
- Donations occasionnelles de personnes non tenues par un droit d'entretien envers le bénéficiaire, demandeur du Minimex.
- Le crédit enfant d'impôt remboursable (Section 10.1.5)

AFG : attribuée selon le niveau des ressources nettes imposables trimestrielles (revenu brut - cotisation de sécurité sociale - charges professionnelles).

### **Taux d'attribution de l'AFG selon le niveau de ressources**

Montants de référence annuels applicables à partir du 1/9/2010

| Ressources nettes<br>imposables (EUR par<br>trimestre) | Montant<br>(% d'AFG<br>) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0 – 3.828,50                                           | 100                      |
| 3.828,51 plus                                          | 0                        |

Montants de référence annuels applicables à partir du 1/5/2011

| Ressources nettes<br>imposables (EUR par<br>trimestre) | Montant<br>(% d'AFG<br>) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0 – 3 904,86                                           | 100                      |
| 3.904,87 et plus                                       | 0                        |

Montants de référence annuels applicables à partir du 1/2/2012

| Ressources nettes<br>imposables (EUR par<br>trimestre) | Montant<br>(% d'AFG<br>) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0 – 3 983,07                                           | 100                      |
| 3.983,08 et plus                                       | 0                        |

Remarque : « Ressources nettes imposables » sont majorés de 20 pour cent pour chaque enfant supplémentaire à partir du second enfant. Le régime a été réformé en 2002, dans le sens où la diminution graduelle de l'allocation attribuée en fonction du revenu, a été abolie. Dorénavant, selon le cas, si la condition de ressources est respectée ou pas, l'allocation est attribuée en sa totalité ou n'est pas attribuée.

#### **4.3 Traitements fiscal de la prestation / Tax treatment of benefit**

Non imposable.

#### **4.4 Durée de la prestation / Benefit duration**

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans qui ne sont pas (ne plus) protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. L'AFG peut être prolongée jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant est toujours à charge du bénéficiaire et en études

#### **4.5 Traitements de groupes particuliers / Treatment of particular groups**

##### **4.5.1 Jeunes / Young persons**

Aucun.

##### **4.5.2 Travailleurs âgés / Older workers**

Les montants de la Garantie de Revenus aux Personnes Âgées sont similaires à ceux du Minimex, sauf pour les parents isolés qui sont considérés comme célibataires.

### **5. Allocations de logement / Housing benefits**

Il n'y a pas d'allocations directes d'aide au logement.

Toutefois, il existe des aides pour l'accès à la propriété, ainsi que des mesures de mise à dispositions de logements dits « sociaux », avec des loyers réduits en fonction des revenus des locataires.

### **6. Allocations familiales / Family benefits**

#### **6.1 Conditions de perception / Conditions of receipt**

Avoir un enfant à charge de moins de 18 ans, ou moins de 25 ans si en études.

#### **6.2 Calcul du montant de la prestation / Calculation of benefit amount**

##### **6.2.1 Calcul de la prestation brute / Calculation of gross benefit**

##### **Montant mensuel par enfant (EUR)**

Montants applicables à partir du 1/9/2010

|                                                  | Moins de<br>6 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18 ans et<br>plus |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|
| 1er enfant né entre 1.1.85 et 31.12.90           |                   |          |           | 116,81            |
| 1er enfant né après le 31.12.90                  | 85,07             | 99,89    | 107,64    | 111,08            |
| 2 <sup>ème</sup> enfant né avant le 1.1.91       |                   |          |           | 214,83            |
| 2 <sup>ème</sup> enfant né après le 31.12.90     | 157,41            | 186,97   | 202,57    | 214,83            |
| 3 <sup>ème</sup> enfant et suivants nés avant le |                   |          |           | 292,45            |

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

1.1.91

|                                              |        |        |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3ème enfant et suivants né après le 31.12.90 | 235,03 | 264,59 | 280,19 | 292,45 |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

### Montant mensuel par enfant (EUR)

Montants applicables à partir du 1/5/2011

|                                        | Moins de 6 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18 ans et plus |
|----------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1er enfant né entre 1.1.85 et 31.12.90 |                |          |           | 119,15         |
| 1er enfant né après le 31.12.90        | 86,77          | 101,89   | 109,79    | 113,30         |
| 2 <sup>ème</sup> enfant                | 160,55         | 190,70   | 206,61    | 219,12         |
| 3ème enfant et suivants                | 239,72         | 269,87   | 285,78    | 298,29         |

### Montant mensuel par enfant (EUR)

Montants applicables à partir du 1/2/2012

|                                        | Moins de 6 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18 ans et plus |
|----------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1er enfant né entre 1.1.85 et 31.12.90 |                |          |           | 121,54         |
| 1er enfant né après le 31.12.90        | 88,51          | 203,93   | 111,99    | 115,57         |
| 2 <sup>ème</sup> enfant                | 163,77         | 194,52   | 210,75    | 223,51         |
| 3ème enfant et suivants                | 244,52         | 275,26   | 291,50    | 304,26         |

## 6.2.2 Revenus et salaires non considérés / Income and earnings disregards

Allocation universelle, obtenue sans condition de ressources.

## 6.3 Traitement fiscal de la prestation / Tax treatment of benefit

Allocation non imposable.

## 6.4 Durée de la prestation / Benefit duration

Pour la période pendant laquelle il y a des revenus, soit des revenus professionnels, soit des revenus de remplacement.

## **6.5      *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups***

Les allocations familiales peuvent être modulées selon les barèmes ci-après en fonction du statut socioprofessionnel de la personne protégée et de l'enfant bénéficiaire. Il existe des allocations spécifiques pour les enfants invalides, handicapés ou orphelins. D'autre part les parents pensionnés, invalides ou chômeurs depuis plus de 6 mois, bénéficieront également d'un supplément d'allocations familiales. En plus, selon l'âge de l'enfant, un supplément d'âge est attribué (inclus dans les tableaux). Ces suppléments ne sont pas applicables dans le cas d'un bénéficiaire d'AFG., mais pour des bénéficiaires d'allocations familiales pour travailleurs salariés (et assimilés – les mêmes montants sont appliqués pour les allocations familiales dans le secteur public. Pour les travailleurs indépendants, les suppléments sont identiques, mais le barème de base est différent pour le 1<sup>er</sup> enfant.)

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

| Montants en EUR                                                                                                                                                                                            | A partir du<br>1.9.2010 | A partir du<br>1.5.2011 | A partir du<br>1.2.2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Supplément pour familles<br>monoparentales (par enfant)                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |
| – pour le 1 <sup>er</sup> enfant                                                                                                                                                                           | 43,31                   | 44,17                   | 45,06                   |
| – pour le 2 <sup>ième</sup> enfant                                                                                                                                                                         | 26,85                   | 27,38                   | 27,93                   |
| – pour le 3 <sup>ième</sup> enfant et<br>suivants                                                                                                                                                          | 21,65                   | 22,08                   | 22,52                   |
| Seuil de revenus maximal                                                                                                                                                                                   | 2.102,22                | 2144,07                 | 2187,00                 |
| Allocation annuelle pour les<br>enfants (par enfant)                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |
| - de 0 à 5 ans                                                                                                                                                                                             | 25,50                   | 26,53                   | 27,06                   |
| - de 6 à 11 ans                                                                                                                                                                                            | 54,12                   | 56,31                   | 57,44                   |
| - de 12 à 17 ans                                                                                                                                                                                           | 75,77                   | 78,83                   | 80,41                   |
| - de 18 à 25 ans                                                                                                                                                                                           | 50,00                   | 79,59                   | 108,25                  |
| Allocations pour les enfants<br>orphelins (par enfant)                                                                                                                                                     | 326,82                  | 333,33                  | 340,01                  |
| Supplément pour enfants de<br>chômeurs (à partir du septième<br>mois) et de pensionnés :                                                                                                                   |                         |                         |                         |
| - 1er enfant.                                                                                                                                                                                              | 43,31                   | 44,17                   | 45,06                   |
| - 2 <sup>e</sup> enfant.                                                                                                                                                                                   | 26,85                   | 27,38                   | 27,93                   |
| - 3 <sup>e</sup> enfant et chacun des<br>suivants :                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |
| – Famille monoparentale                                                                                                                                                                                    | 21,65                   | 22,08                   | 22,52                   |
| – autre                                                                                                                                                                                                    | 4,71                    | 4,81                    | 4,90                    |
| Seuil de revenus maximal                                                                                                                                                                                   | 2102,22                 | 2144,07                 | 2187,00                 |
| - Supplément pour enfants de<br>travailleurs invalides :                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |
| - 1er enfant                                                                                                                                                                                               | 93,18                   | 95,04                   | 96,94                   |
| - 2 <sup>e</sup> enfant                                                                                                                                                                                    | 26,85                   | 27,38                   | 27,93                   |
| - 3 <sup>e</sup> enfant et chacun des<br>suivants                                                                                                                                                          |                         |                         |                         |
| – Famille monoparentale                                                                                                                                                                                    | 21,65                   | 22,08                   | 22,52                   |
| – autre                                                                                                                                                                                                    | 4,71                    | 4,81                    | 4,90                    |
| - Suppléments pour enfants<br>invalides :                                                                                                                                                                  |                         |                         |                         |
| a) Supplément pour l'enfant<br>âgé de moins de 21 ans qui<br>est né au plus tard le 1 <sup>er</sup><br>janvier 1992 et qui est atteint<br>d'une incapacité physique<br>ou mentale de 66 p.c. au<br>moins : |                         |                         |                         |
| • De 0 à 3 points                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| d'autonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |
| • De 4 à 6 points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 382,73 | 390,36 | 398,18 |
| d'autonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |
| • De 7 à 9 points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418,95 | 427,31 | 435,87 |
| d'autonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |
| • De 7 à 9 points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 447,86 | 456,79 | 465,94 |
| b) Supplément pour l'enfant âgé de moins de 21 ans qui est né après le 1 <sup>er</sup> janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial en fonction de l'échelle médico-sociale : |        |        |        |
| • Moins de 6 points (3 piliers) et 4 points au moins (1er pilier)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74,60  | 76,09  | 77,62  |
| • 6-8 points (3 piliers) et moins de 4 points (1er pilier)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,36  | 101,34 | 103,37 |
| • 6-8 points (3 piliers) et au moins 4 points (1er pilier)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 382,73 | 390,36 | 398,18 |
| • 9-11 points (3 piliers) et moins de 4 points (1er pilier)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231,86 | 236,48 | 241,22 |
| • 9-11 points (3 piliers) et au moins 4 points (1er pilier)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 382,73 | 390,36 | 398,18 |
| • 12-14 points (3 piliers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 382,73 | 390,36 | 398,18 |
| • 15-17 points (3 piliers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435,19 | 443,87 | 452,76 |
| • 18-20 points (3 piliers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 466,28 | 475,58 | 485,10 |
| • + 20 points (3 piliers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 497,36 | 507,28 | 517,44 |
| - Supplément d'âge pour les enfants handicapés nés avant le 1 <sup>er</sup> juillet 1966                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |
| - premier rang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 51,85  |
| - autres enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 59,74  |

## **7. Allocations de garde d'enfants / Child-care benefits**

### Garde d'enfants à temps plein

Il n'existe pas d'allocations de ce type. Toutefois, pour les enfants de moins de 3 ans, il existe des barèmes appliqués pour la garde des enfants par des personnes ou services (crèches) agréés par les pouvoirs publics (il existe un organisme d'agrément par Communauté, française, flamande et germanophone) qui sont fonction (croissante) des revenus. Pour plus d'informations sur les frais de garde d'enfants, voir l'annexe « Estimation des Dépenses et des Allocations de Garde d'Enfants ».

Les frais de garde d'enfants sont déductibles du total des revenus nets si les conditions suivantes sont réunies : l'enfant doit être à charge du contribuable et avoir moins de 3 ans; les frais de gardes doivent être payés à des personnes ou institutions reconnues par les pouvoirs publics. Le montant déductible est limité à 11.20 EUR par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans. La déduction s'opère proportionnellement sur les revenus de chaque conjoint.

Pour les enfants âgés de plus de trois ans, l'école est gratuite.

### Garde d'enfants à temps partiel

En communauté flamande, le prix dépendra du nombre d'heures de garde par jour et sera fixé comme un pourcentage du tarif normal journalier. (toutefois, ceci figure déjà dans le texte)

Le tarif plein est appliqué pour un séjour de 5 à 12H par jour,  
Pour un séjour de 3 à 5 H par jour, les prix appliqués est de 60% du tarif plein  
Pour un séjour de moins de 3H par jour, les prix sera de 40% du tarif plein.

Pour un séjour de plus de 12H, le prix appliqué sera de 160%  
(notez que le nombre d'heures correspond au nombre cumulé d'heures de garde pendant une période de 24H ? Ainsi on additionnera p.ex. les heures de garde avant et après école : p.ex. 1H le matin et 2H l'après-midi seront additionnés à 3H. Il n'y aura pas de tarification séparée pour la garde du matin et celle de l'après-midi.)

En Communauté française, la grille tarifaire est la suivante :

[http://www.one.be/fileadmin/user\\_upload/one\\_brochures/brochures\\_pros\\_et\\_benevoles/Accueil\\_de\\_l\\_enfant/0\\_3\\_/MASS/Modeles/PFP/BBar.pdf](http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/brochures_pros_et_benevoles/Accueil_de_l_enfant/0_3_/MASS/Modeles/PFP/BBar.pdf)

Les barèmes distinguent uniquement les journées complètes ou incomplètes. Les familles nombreuses ou ayant deux enfants accueillis simultanément bénéficient d'une réduction de 30% (colonne 70% dans le barème ONE).

### 7.2 Allocations de garde d'enfant pour les services de garde formel / Child-care benefits for formal centre-based care

Au niveau fédéral, il n'y a pas de système d'allocations aux parents pour les enfants utilisant les services de garde formels. Toutefois, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 79,60 euros par mois pendant 12 mois maximum (voir point 9 ci-après).

En communauté française, une intervention Accueil peut être octroyée, sous certaines conditions de revenu, d'un montant d'un mois de frais d'accueil à maximum 2 mois de frais d'accueil.

7.3 Allocation de garde d'enfants pour les enfants n'utilisent pas les services de garde/ Child care allowance for children not using child care centers

Il y a juste une prise en compte des frais de garde effectivement payés pour la définition du revenu imposable. La déductibilité est limitée à un maximum journalier (max. 11,20 EUR/jour d'accueil pour un enfant de moins de 12 ans)

Si l'enfant n'utilise pas de service de garde formalisée, une déduction forfaitaire sur le revenu imposable est appliquée. (520 EUR/enfant in 2011). Cette déduction forfaitaire est limitée aux enfants de moins de

## **8. Prestations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits**

Voir section 10.3, réduction des cotisations sociales.

Cependant, une nouvelle mesure, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2002, concrétise la volonté du Gouvernement d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs de 50 ans au moins. Concrètement, le chômeur âgé de 50 ans au moins qui a droit au complément d'ancienneté peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un *complément mensuel de reprise du travail*, s'il reprend un travail salarié. Ce complément mensuel est forfaitaire et s'élève à 194,04 euros depuis le 01/02/2012; il est accordé pour une période de 12 mois (renouvelable).

## **9. Allocation de parent isolé / Lone-parent benefits**

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2000, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 79,60 euros par mois pendant 12 mois maximum.. Il peut également bénéficier, comme tout chômeur de longue durée, d'un complément de mobilité (également de 743.68 EUR) lorsqu'il accepte un emploi qui n'est pas convenable en raison de la durée des déplacements. Ces compléments, qui sont payés en plus des allocations de chômage, peuvent être cumulés, mais ils ne sont octroyés qu'une seule fois.

## **10. Système d'imposition / Tax system**

### **10.1 Barème de l'impôt sur le revenu / Income tax rate schedule**

Se détermine comme suit à partir du montant brut, dans l'ordre suivant :

- Déduction des cotisations sociales.
- Déduction des charges professionnelles.
- Application du quotient conjugal.
- Barème d'imposition.
- Tranche exonérée.
- Réduction d'impôt sur les revenus de remplacement.
- Taxes additionnelles.

#### **10.1.1 Abattements fiscaux / Tax allowances**

Le revenu peut être diminué des cotisations sociales, à l'exception de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Les allocations chômage sont imposables pour leur montant brut car les cotisations sociales ne sont pas dues. Le revenu diminué de ces cotisations est dénommé « revenu brut imposable ».

Les salariés et les titulaires de professions libérales ont droit à une déduction forfaitaire pour charges professionnelles. Celle-ci ne peut en aucun cas excéder EUR3 790 par conjoint et se calcule comme suit :

| Revenu brut, cotisations sociales déduites (EUR) | Taux (%) |
|--------------------------------------------------|----------|
| de moins de 5 490                                | 28,7     |
| de 5 490 à 10 910                                | 10       |
| de 10 910 à 18 150                               | 5        |
| au delà de 18 150                                | 3        |

Les charges réelles sont prises en compte si elles sont supérieures. Elles sont déduites sur toutes catégories de revenus, y compris les revenus de remplacement.

On obtient ainsi le revenu professionnel nets de charges qui constitue le point de départ du calcul du quotient conjugal.

#### **10.1.3 Application du quotient conjugal / Marital quotient**

En principe, les conjoints sont taxés individuellement. Un système de quotient conjugal s'applique toutefois lorsqu'un conjoint n'a pas ou peu de revenus professionnels. Le quotient conjugal s'octroie au niveau des revenus professionnels nets de charges, forfaitaires ou réelles selon le cas. Lorsqu'un des conjoints ne bénéficie pas de revenus professionnels nets, ou lorsque, pour l'un d'entre eux le montant net de ces revenus n'excède pas 30 % du total des revenus professionnels nets du couple, 30 % de ce total peut lui être attribué, sans que le montant reçu, majoré des éventuels revenus propres du conjoint qui le reçoit ne puisse excéder 9 810 EUR.

Le quotient conjugal fonctionne donc comme suit : soit  $Y_a$  et  $Y_b$  les revenus professionnels nets de charge des conjoints avec  $Y_a > Y_b$ . Le quotient conjugal s'applique si  $Y_b < 0.30 (Y_a + Y_b)$  et le montant transféré =  $\min [0.3 * (Y_a + Y_b) - Y_b, 9\,280]$

#### 10.1.4 Barème d'imposition/ The tax schedule

Appliqué séparément sur le revenu professionnel de chaque conjoint, ou après application éventuelle du quotient conjugal :

| Revenu imposable ( EUR) | Taux marginal (%) |
|-------------------------|-------------------|
| 0 – 8 350               | 25                |
| 8 350 – 11 890          | 30                |
| 11 890 – 19 810         | 40                |
| 19 810 – 36 300         | 45                |
| 36 300 et plus          | 50                |

#### 10.1.5 Quotité exonérée / Exempted proportion

La tranche exonérée varie selon la situation familiale, le montant de base est fixé comme suit, par conjoint :

- lorsque le revenu imposable n'excède pas 25 270 EUR, 6800 EUR et un supplément de 270 EUR soit 7070 EUR ;
- 6 800 EUR lorsque le revenu imposable excède 25 540 EUR ;
- lorsque le revenu imposable est compris entre 25 270 EUR et 25 540 EUR, le supplément de 270 EUR (7 070 EUR – 6 800 EUR) est repris à concurrence d'une fraction déterminée comme suit :

$$(\text{Revenu imposable} - 25\,270 \text{ EUR}) / (25\,540 \text{ EUR} - 25\,270 \text{ EUR}).$$

Le supplément octroyé (270 EUR, éventuellement réduit par l'application de la règle de palier) est déduit de la réduction d'impôt pour revenus de remplacement.

Majorations pour enfants à charge (un enfant handicapé est compté pour deux) en EUR :

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1 enfant                  | 1 440  |
| 2 enfants                 | 3 720  |
| 3 enfants                 | 8 330  |
| 4 enfants                 | 13 480 |
| Par enfant supplémentaire | 5 150  |

Des majorations sont également octroyées en raison de certaines situations familiales particulières (en EUR) :

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Autres personnes à charge             | 1 440 |
| Conjoint handicapé                    | 1 440 |
| Autres personnes à charge handicapées | 1 440 |
| Veuf(ve) avec enfants à charge        | 1 440 |
| Père ou mère célibataire              | 1 440 |

Il est en outre octroyé une exonération complémentaire de 510 EUR par enfant à charge de moins de 3 ans pour lequel la déduction pour frais de garde n'a pas été demandée.

Un enfant handicapé est compté pour deux (il reçoit l'exonération de son rang et du rang suivant) et l'enfant décédé (y compris l'enfant mort-né) pendant la période imposable reste à charge pour cette période.

Les quotités exonérées pour enfant à charge qui ne peuvent être imputées faute de revenu suffisant donnent lieu à un crédit d'impôt remboursable. Sont compris les doubléments pour handicap et le complément pour enfant de moins de 3 ans pour lesquels la déduction pour frais de garde n'est pas demandée. Le crédit d'impôt remboursable est calculé au taux marginal et plafonné à 420 EUR par enfant à charge.

La quotité exonérée de base 6 570 EUR éventuellement majorée du supplément pour handicapé s'applique sur les revenus de chaque conjoint et est éventuellement transférable si le revenu d'un des conjoints est inférieur à la quotité exonérée. Les quotités supplémentaires sont imputées par priorité sur le revenu professionnel le plus élevé; elles sont également transférables. Dans tous les cas, l'imputation se fait « par le bas ».

#### 10.1.6 Réduction d'impôt sur les revenus de remplacement / Tax exemption on replacement income

Les pensions, prépensions, indemnités d'assurance-maladie, allocations de chômage et autres indemnités octroyées en compensation d'une perte totale ou partielle de revenus de l'activité professionnelle bénéficient d'une réduction d'impôt.

Cette réduction d'impôt est octroyée par conjoint ou par ménage selon le type de revenu. Son calcul s'effectue en partant d'un montant de base, indexé annuellement (A). Ce montant est ensuite triplement limité :

- D'abord en fonction de la composition des revenus, et plus précisément du rapport entre les revenus qui donnent droit à la réduction et le total des revenus nets : c'est la limitation que nous appellerons « horizontale » (B).

- Ensuite en fonction de la hauteur du revenu imposable globalement : c'est la limitation que nous appellerons « verticale » (C).
- Enfin, en fonction de l'impôt se rapportant proportionnellement aux revenus concernés (D).

Dans certains cas, une réduction complémentaire est ensuite octroyée pour ramener l'impôt à zéro (E).

#### A. *Les montants de base*

Pour l'année 2011 les montants de base des réductions d'impôt sont les suivants :

#### **Les montants de base des réductions d'impôt pour revenus de remplacement (en EUR)**

| Catégories de revenus                  | Base de la réduction | Montant de base |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Pensions et prépensions                | Revenu du conjoint   | 1 861,42        |
| Allocation de chômage                  | Revenu du conjoint   | 1 861,42        |
| Allocation de chômeurs âgés            | Revenu du conjoint   | 1 861,42        |
| Indemnités légales d'assurance maladie | Revenu du conjoint   | 2 389,45        |
| Autres revenus de remplacement         | Revenu du conjoint   | 1 861,42        |

Ces montants sont diminués du montant du supplément éventuellement accordé sur la quantité exonérée de base (voir ci-dessus 10.1.5).

#### B. *La limitation « horizontale »*

Chacune de ces réductions est limitée en la multipliant par une fraction qui correspond au rapport entre les revenus en raison desquels la réduction est accordée et le total des revenus nets. Ainsi, un isolé qui a perçu une allocation de chômage de 2.500 € et des revenus salariaux, nets de charges, de 10.000 € ne reçoit pour réduction qu'un cinquième du montant de base.

La limitation se fait maintenant dans tous les cas par conjoint sur base d'un ratio défini comme suit :

$$\frac{\text{montant net des revenus qui donnent droit à la réduction}}{\text{revenu net avant application du quotient conjugal}}$$

#### C. *La limitation verticale*

Il s'agit donc ici d'une limitation en fonction du montant total du R.I.G du conjoint selon le cas. Il existe en outre deux séries de limites : la règle générale et les limites plus restrictives qui s'appliquent aux allocations de chômage « ordinaires ».

La règle générale

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

Cette règle générale s'applique donc à toutes les catégories de revenu à l'exception des allocations de chômage « ordinaires ».

La réduction d'impôt, telle que subsistant après la limitation horizontale, est maintenue intégralement jusqu'à 20 630 € de R.I.G. mais elle diminue ensuite progressivement de sorte qu'il ne subsiste qu'un tiers de son montant quand le R.I.G. atteint 41 260€.

La réduction ainsi limitée (R') s'obtient donc comme suit, à partir de la réduction d'impôt subsistant après application de la réduction horizontale (R) :

**La limitation verticale des réductions d'impôt : règle générale**

| <i>Tranches du R.I.G.</i>          | <i>Limitation de la réduction</i>                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 20 630 €               | $R' = R$                                                    |
| Compris entre 20 630 € et 41 260 € | $R' : [R * 1/3] + [R * 2/3 * (41\,260 - R.I.G.) / 20\,630]$ |
| Supérieur à 41 260 €               | $R' = R * 1/3$                                              |

Cette limitation s'opère en fonction des revenus du conjoint.

La règle particulière pour les allocations de chômage « ordinaires »

La réduction d'impôt, telle que subsistant après la limitation horizontale, est maintenue intégralement jusqu'à 20 630€ de R.I.G. mais elle diminue ensuite progressivement pour ne plus être accordée lorsque le R.I.G. du ménage atteint 25 750 €.

La réduction ainsi limitée (R') s'obtient donc comme suit, à partir de la réduction d'impôt subsistant après application de la réduction horizontale (R) :

**La limitation verticale des réductions d'impôt : cas des allocations de chômage « ordinaires »**

| <i>Tranches du R.I.G.</i>        | <i>Limitation de la réduction</i>      |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Inférieur à 20 630 €             | $R' = R$                               |
| Compris entre 20 630 et 25 750 € | $R' = R * (25\,750 - R.I.G.) / 5\,120$ |
| Supérieur à 25 750 €             | $R' = 0$                               |

*D. La limitation à l'impôt proportionnel*

La réduction subsistant après ces deux limitations ne peut en aucun cas excéder la quotité de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux revenus en raison desquels elle est accordée. Cette limite jouera, par exemple, si l'impôt dû par le contribuable est inférieur au montant de base de la réduction.

*E. Les cas où l'impôt est ramené à zéro*

Après octroi des réductions d'impôts pour revenus de remplacement, l'impôt subsistant est ramené à zéro lorsque le revenu imposable consiste exclusivement en revenus de remplacement n'excédant pas :

- Pour les allocations versées aux chômeurs âgés. 15 491,03
- Pour les allocations de chômage, les pensions, les  
prépensions « nouveau régime » et les autres revenus de 13 973,25  
remplacement.
- Pour les indemnités d'assurance-maladie-invalidité 15 526,61  
(A.M.I.).

*10.1.7 taxes additionnelles / Additional taxes*

L'impôt ainsi calculé est majoré des impôts communaux, dont le taux moyen est de 7,4%

**10.2 Traitement du revenu du ménage / Treatment of family income**

Voir quotient conjugal en section 10.1.3.

**10.3 Barème des cotisations de sécurité sociale / Social security contribution schedule**

*a) Cotisations salariales/social contributions*

The rates of employer and employee contributions are set by law. The applicable rates (in %) are as follows (for businesses having 20 or more employees):

| 2011                         | Employee | Employer | Total |
|------------------------------|----------|----------|-------|
| Unemployment                 | 0.87     | 3.16     | 4.03  |
| Health insurance indemnities | 1.15     | 2.35     | 3.5   |
| Health care                  | 3.55     | 3.8      | 7.35  |
| Placement services           |          | 0.05     | 0.05  |
| Family allowances            |          | 7        | 7     |
| Pensions                     | 7.50     | 8.86     | 16.36 |
| Child care                   |          | 0.05     | 0.05  |

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Work-related illnesses |       | 1.01  | 1.01  |
| Work-related accidents |       | 0.32  | 0.32  |
| Education leave        |       | 0.05  | 0.05  |
| Business closures      |       | 0.43  | 0.43  |
| Wage restraint         |       | 7.59  | 7.59  |
| Total                  | 13.07 | 34.67 | 47.84 |

Les allocations de chômage sont exonérées de cotisations sociales. Toutefois, la prépension conventionnelle à temps plein et la prépension conventionnelle à mi-temps sont assujetties à des retenues sociales et à des cotisations patronales spéciales.

*b) Cotisation spéciale de sécurité sociale*

De plus, il existe une cotisation spéciale, basée sur le revenu imposable globalement (RIG) :

| Revenu imposable (EUR)   | Montant dû sur la limite inférieure | % au delà de la limite inférieure |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| De 0 à 18 592,02         | 0                                   | 0                                 |
| De 18 592,02 à 21 070,96 | 0                                   | 9                                 |
| De 21 070,96 à 60 161,85 | 223,10                              | 1.3                               |
| 60 161,85 et plus        | 731,29                              | 0                                 |

*c) Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale*

Le barème applicable à partir du 01.10.2008 est le suivant :

| Salaires brut annuel (S) en euros                      | Réduction en euros                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 < S < 17 669,36                                      | 2 100                                                                                     |
| 17 669,36 < S < 21 566,25<br>21 566,25 < S < 28 063.67 | Min (2 100, (2 100, -0,2636 (S-17 668,80)))<br>Min (1 716, (1 716 -0,1651 (S-17 668,80))) |
| S > 28 063.67                                          | 0                                                                                         |

*d) Réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs/ Reduction of employer contributions*

The schedule applicable as from 01.01.2010 is as follows:

| Gross annual earnings (S) in EUR | Fixed amount | Variable amount       |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 0 - 23 482.84                    | 1 600        | 0.162 (23 482.84 - S) |
| 23 482.84 - 48 000               | 1 600        | 0                     |
| 48 000 and up                    | 1 600        | 0.06 (S - 48 000)     |

## 11. Travail à temps partiel / Part-time work

### 11.1 Règles spéciales applicables aux prestations en cas de travail à temps partiel / Special benefit rules for part-time work

Cas du chômeur complet indemnisé qui accepte un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.

Au 31/12/96, les chômeurs complets indemnisés qui acceptent un emploi à temps partiel pour échapper au chômage peuvent bénéficier :

- a) Du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
- b) Le cas échéant, d'une allocation de garantie de revenu.
- c) Conditions d'admissibilité au régime des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits :
  - Avoir accepté un régime de travail comportant au minimum (sauf dérogation) un tiers des heures prévues pour un régime de travail à temps plein.
  - Au début de l'activité à temps partiel, se trouver en état de chômage involontaire et répondre aux conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations à temps plein, ou se trouver dans une situation assimilée.
  - Introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'activité à temps partiel.

Les avantages procurés par le statut de « travailleur à temps partiel avec maintien des droits » sont les suivants :

- Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui perd son emploi à temps partiel recommence à bénéficier d'une allocation de chômage pour tous les jours de la semaine (excepté le dimanche). Le montant des allocations est calculé sur base de la rémunération antérieure à l'activité à temps partiel.
  - Le travailleur bénéficiant du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut faire l'objet d'une suspension pour chômage de longue durée. Toutefois, les périodes durant lesquelles il perçoit l'allocation de garantie de revenu sont prises en compte pour le calcul de la durée de son chômage pour l'application d'une suspension éventuelle lorsqu'il redevient chômeur complet.
- d) Conditions d'octroi de l'allocation de garantie de revenu (AGR) pendant la durée du travail à temps partiel.

Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut demander à bénéficier de l'allocation de garantie de revenu durant la période où il travaille à temps partiel, à condition :

- Que le nombre moyen d'heures de son activité à temps partiel ne soit pas supérieur à 4/5 de celui d'une activité à temps plein.
- Que sa rémunération mensuelle brute soit inférieure au salaire mensuel brut de référence (1.469,48EUR).
- Depuis le 01/07/2005, un nouveau système de calcul de l'AGR est entré en vigueur.

Pour un mois considéré, l'allocation de garantie de revenus est calculée suivant la formule suivante:

Allocation de garantie de revenus = allocation de référence + montant mensuel du supplément horaire – rémunération nette

- allocation de référence = 26 x l'allocation journalière qui vous serait octroyée en cas de chômage complet pour ce mois-là.  
Pour les cohabitants, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence du montant net (brut x 0,8991) pendant les 12 premiers mois.
- montant mensuel du supplément horaire = (heures  $\square$  1/3 nombre d'heures à temps plein) x supplément horaire
- heures  $\square$  1/3 nombre d'heures à temps plein = seules les heures qui dépassent le 1/3 d'un horaire à temps plein (55 heures par mois, en cas d'occupation dans un emploi où l'horaire à temps plein est égal à 38 heures par semaine) donnent droit à un supplément horaire.
- supplément horaire = montant forfaitaire de 2,87 euros.
- rémunération nette = (rémunération brute – retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 %) – précompte professionnel forfaitaire.

Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est cependant limité à un montant égal à la rémunération nette fictive à temps plein moins la rémunération nette à temps partiel.

Pour percevoir l'allocation de garantie de revenus, il faut également que le résultat du calcul soit égal ou supérieur à 8,77 euros.

Le supplément horaire est basé sur une occupation en 38èmes. Si vous êtes occupé dans un régime avec une autre durée de travail à temps plein, vous pouvez convertir votre occupation en 38èmes en multipliant le nombre d'heures de travail par 38/horaire à temps plein.

Exemple:

un enseignant qui travaille 10/24èmes est donc censé travailler  $10 \times 38/24 = 15,83/38$

L'explication reprise ci-dessus est une présentation simplifiée qui ne tient pas compte de l'incidence de vacances, absence, maladie...

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

Les formules détaillées du calcul de l'allocation de garantie de revenus sont reprises dans la feuille info « Allocation de garantie de revenus - fiche technique relative au calcul ».

Vous trouverez sur le site de l'ONEM [www.onem.be](http://www.onem.be) un programme permettant de calculer de manière approximative le montant de l'allocation de garantie de revenus.

## **11.2 Règles spéciales applicables à l'impôt et aux cotisations sociales en cas de travail à temps partiel / Special tax and social security contribution rules for part-time work**

Aucune.

## **12. Évolutions de la politique / Policy developments**

### **12.1 Changements introduits : 2 juillet 2011 - 1er juillet 2012 / Policy changes introduced: 2<sup>nd</sup> July 2011 – 1<sup>st</sup> July 2012**

Réforme de l'assurance chômage à partir de novembre 2012. Pour les détails, voir :

[http://www.rva.be/D\\_new/New/Reforme/InfoFR.pdf](http://www.rva.be/D_new/New/Reforme/InfoFR.pdf)

### **12.2 Changements à venir annoncés depuis 1er juillet 2011 / Future policy changes announced since 1<sup>st</sup> July 2011**

## **NOUVEAU RÉGIME POUR LES JEUNES SORTANT DES ÉTUDES**

Le régime des allocations octroyées aux jeunes sortant des études est modifié à partir du 1er janvier 2012.

Dorénavant, les allocations d'attente et le stage d'attente s'appellent "allocations d'insertion" et "stage d'insertion professionnelle".

Les principales modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 sont les suivantes :

- Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 310 jours.  
Ce stage de 310 jours est applicable à partir du 1er janvier 2012, également pour tous les stages d'attente en cours. Ceci signifie que les jeunes qui ont terminé leurs études en juin ou juillet 2011 et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi avant le 10 août 2011 peuvent avoir droit aux allocations (et peuvent alors se présenter auprès d'un organisme de paiement pour introduire une demande d'allocations) au plus tôt à partir du 27 juillet 2012.
- Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

- Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du 1er janvier 2012 (en d'autres termes, les périodes de chômage indemnisées en allocations d'attente avant le 1er janvier 2012 ne sont pas comptées pour le calcul du crédit).

Des règles dérogatoires sont prévues pour les jeunes travailleurs ayant charge de famille, les isolés et les cohabitants privilégiés.

### PRÉPENSION: QU'EST-CE QUI CHANGE À PARTIR DU 01.01.2012?

A partir du 1er janvier 2012, la prépension change de nom. Il s'agira dorénavant du **Régime de chômage avec complément d'entreprise** en abréviation **RCC**. Ce régime reste basé sur l'arrêté royal du 03 mai 2007 qui est donc modifié.

**En ce qui concerne les régimes généraux** (voir tableau), les conditions d'accès (âge et nombre d'années de carrière professionnelle) seront progressivement relevées. Pour les CCT qui existaient déjà au 31.12.2011 (\*) et pour les CCT qui les prolongent, ce relèvement n'aura d'effet qu'à partir du 1er janvier 2015.

(\*) conclues et déposées avant le 01.01.2012

| Cela signifie que du 01.01.2012 au 31.12.2014, la situation des régimes généraux est la suivante: |                                                                             |                                                      |                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Age minimum                                                                                       | CCT conclues et déposées avant le 01.01.2012 ou prolongées après cette date | Passé professionnel minimum requis                   | Passé professionnel minimum requis                   | Passé professionnel minimum requis                   |
|                                                                                                   |                                                                             | 2012                                                 | 2013                                                 | 2014                                                 |
| 60 ans                                                                                            | CCT n° 17 (applicable dans toutes les entreprises du secteur privé)         | H : 35 ans<br>F : 28 ans                             | H : 35 ans<br>F : 28 ans                             | H : 35 ans<br>F : 28 ans                             |
| 58 ans                                                                                            | CCT de secteur ou d'entreprise                                              | H : 38 ans<br>F : 35 ans                             | H : 38 ans<br>F : 35 ans                             | H : 38 ans<br>F : 38 ans                             |
| 58 ans                                                                                            | CCT de secteur ou d'entreprise                                              | 35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd | 35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd | 35 ans dont un nombre d'années dans un travail lourd |

Les régimes particuliers (58 ans et 35 ans de carrière professionnelle pour le travailleur ayant des problèmes médicaux sérieux, 56 ans avec 33 ans de carrière dont 20 années de prestations de nuit, le régime à 56 ans dans la construction, le régime à 56 ou 57 ans et 38 ans de carrière professionnelle, le régime de la CCT 92 56 ans et 40 ans de carrière) restent inchangés.

**Pour les entreprises reconnues en difficulté**, la condition d'âge sera également graduellement relevée pour atteindre 55 ans en 2018. L'âge est ainsi porté à 52 ans à partir du 01.01.2012 mais uniquement pour les entreprises dont la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté débute après le 31.12.2011.

Pour plus d'informations, lisez la feuille info "Quelles sont les conditions pour avoir droit au régime de chômage avec complément d'entreprise?" **T3**.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

En d'autres termes, la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté qui a débuté avant le 01.01.2012 peut sortir ses effets dans les conditions d'âge telles que fixées dans la décision ministérielle.

**Pour les entreprises reconnues en restructuration**, la condition d'âge est portée à 55 ans à partir du 01.01.2013 (cela ne concerne que les périodes de reconnaissance qui débiteront à partir du 01.01.2013).

## **ANNEXE : ESTIMATION DES DEPENSES ET DES ALLOCATIONS DE GARDE D'ENFANTS**

La politique d'accueil de l'enfance est communautarisée en Belgique (Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone). Chaque Communauté fixe la contribution des parents dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s reconnus et subventionnés par elle. Nous reprenons ci-après les barèmes appliqués par les deux principales Communautés (Office de la Naissance et de l'Enfance - « O.N.E. » - en Communauté française et « Kind en Gezin » en Communauté flamande).

En *Communauté française*, il faut entendre par revenus du ménage les revenus globalisés nets de tous les membres du ménage, c'est-à-dire toutes les ressources financières du ménage, à l'exclusion des allocations familiales. Lorsque deux enfants d'une même famille sont soumis simultanément au barème fixé, la contribution financière due pour chaque enfant est réduite à 70 pour cent de la redevance normalement due. La même réduction à 70 pour cent est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. Seuls les jours de garde réellement effectués peuvent donner lieu à perception de la participation financière. En cas de fréquentation ne dépassant pas 5 heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60 pour cent du montant de la redevance normalement due.

En *Communauté flamande*, le revenu familial de référence est calculé de manière similaire qu'en Communauté française (voir ci-après).

*L'estimation des dépenses annuelles de garde d'enfants peut être basée sur 220 jours par an (parent(s) travaillant à plein temps). Le cas-type est calculé comme la moyenne arithmétique des frais supportés par les parents selon les barèmes des deux Communautés.*

## **BARÈMES O.N.E. (COMMUNAUTÉ FRANÇAISE)**

Barème de la participation financière des parents aux frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées subventionnés..

Voir le site :

[http://www.one.be/fileadmin/user\\_upload/one\\_brochures/brochures\\_pros\\_et\\_benevoles/Accueil\\_de\\_l\\_enfant/0\\_3\\_/MASS/Modeles/PFP/BBar.pdf](http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/brochures_pros_et_benevoles/Accueil_de_l_enfant/0_3_/MASS/Modeles/PFP/BBar.pdf)

## **Barèmes KInd en Gezin (Communauté flamande)**

[http://www.kindengezin.be/Images/III9\\_finbgMB\\_finbijdragegezin\\_mede\\_tcm149-17942.pdf](http://www.kindengezin.be/Images/III9_finbgMB_finbijdragegezin_mede_tcm149-17942.pdf)

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2005, l'intervention parentale dans les frais d'accueil des enfants varie entre par enfant 1,31 EUR/jour et 23,31 EUR/jour, en fonction du revenu imposable du ménage. Une réduction de 2,63 EUR/jour sur l'intervention parentale est attribuée à partir du moment que le ménage à deux enfants ou plus à sa charge. La réduction est attribuée à partir du deuxième enfant pour chaque enfant accueilli.

Si la durée d'accueil journalière est inférieure à 3 heures, l'intervention parentale est réduite à 40% ; si elle ne dépasse pas les 5 heures, elle sera réduite à 60%.

Pour un séjour de plus de 12 heures, l'intervention parentale sera augmentée à 160% de l'intervention journalière.

**22 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles**  
**CHAPITRE I.** - Dispositions préliminaires.

Article 1er.

Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Kind en Gezin : Organisme public flamand créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ";

2° centre : le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

3° revenu : le revenu visé à l'article 62 du même arrêté;

5° ≤cotisation≥ : la participation financière visée à l'article 61 du même arrêté.

Art. 2.

La cotisation est calculée sur la base du revenu conformément aux dispositions du présent arrêté.

## CHAPITRE II. - Détermination du revenu.

### Art. 3.

§ 1er. Le revenu est déterminé par le centre au début de l'accompagnement résidentiel ou semi-résidentiel sur la base de la feuille d'imposition la plus récente dont disposent les parents.

§ 2. A défaut d'une feuille d'imposition récente des parents, le revenu est déterminé sur la base des données salariales récentes et pertinentes. " Kind en Gezin " formule des directives en la matière.

Pour la conversion d'un revenu mensuel en un montant annuel, le revenu mensuel imposable est multiplié par 12.

Art. 4. En cas de modification du revenu des parents au cours de l'accompagnement résidentiel ou semi-résidentiel d'un enfant, la  $\leq$ cotisation $\geq$   $\leq$ parentale $\geq$  est revue.

## CHAPITRE III. - Calcul de la $\leq$ cotisation $\geq$ .

Art. 5. La  $\leq$ cotisation $\geq$  pour une journée de présence semi-résidentielle s'élève à 60 % du montant pour une journée de présence résidentielle.

Art. 6. La  $\leq$ cotisation $\geq$  pour une journée de présence résidentielle est calculée en multipliant le revenu par 0,000311.

Art. 7. Les ménages ayant plus d'un enfant à charge bénéficient d'une réduction de 10 % sur la  $\leq$ cotisation $\geq$  par enfant supplémentaire à charge, calculée conformément à l'article 6.

Art. 8. § 1er. La  $\leq$ cotisation $\geq$  minimum pour une journée de présence résidentielle s'élève par enfant à 1,25 euros et pour une journée de présence semi-résidentielle à 0,75 euro, à l'exclusion du tarif social et de l' $\leq$ accueil $\geq$  gratuit, prévus par l'article 11 du présent arrêté.

§ 2. La  $\leq$ cotisation $\geq$  par enfant est plafonnée à 20 euros pour une journée de présence résidentielle et à 12 euros pour une journée de présence semi-résidentielle.

Art. 9. § 1er. Il est porté en compte aux parents qui ne fournissent aucune preuve de leurs revenus, une  $\leq$ cotisation $\geq$  maximale de 12 euros pour une journée de présence semi-résidentielle et 20 euros pour une journée de présence résidentielle.

§ 2. Pour les cas déterminés au § 1er, la réduction prévue à l'article 7 reste toutefois d'application.

Art. 10. En cas de placement d'un enfant par le Tribunal de la Jeunesse, le centre perçoit les 2/3 des allocations familiales de l'enfant en question, conformément à l'article 70 des lois coordonnées du 13 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Ces allocations familiales tiennent lieu de  $\leq$ cotisation $\geq$   $\leq$ parentale $\geq$  : les parents ne seront par conséquent redevables d'aucuns autres frais.

Art. 11. Peuvent être récupérés à charge des parents, les frais n'ayant aucun lien avec l'aide délivrée par le

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

centre, telle que le supplément pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exception des soins journaliers, et les frais thérapeutiques et scolaires, à l'exception des repas, qui sont préfinancés par le centre.

Art. 12. § 1er. Outre la réduction prévue à l'article 7, le centre peut uniquement accorder une réduction sous forme d'un tarif social au bénéfice des parents confrontés à une situation financière exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle est tributaire à un revenu modeste disponible, une médiation collective des dettes, une gestion des dettes et un accompagnement budgétaire par un service agréé. " Kind en Gezin " formule des directives en la matière.

§ 2. Dans des cas exceptionnels, si la situation des parents ou de l'enfant le justifie, le centre peut pourvoir à un ≤accueil≥ gratuit. " Kind en Gezin " formule des directives en la matière.

§ 3. Le centre statue sur l'octroi ou non d'un tarif social ou de l'≤accueil≥ gratuit sur la base d'un dossier administratif qui contient toutes les données pertinentes pour prendre une décision motivée. Le tarif social accordé ou l'≤accueil≥ gratuit est évalué et revu par le centre conformément à l'article 4.

#### CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques.

Art. 13. Le centre consigne dans le dossier toutes les données pertinentes sur la base desquelles le revenu et la composition du ménage sont déterminés ainsi que la motivation pour accorder un tarif social ou un ≤accueil≥ gratuit. Les fonctionnaires compétents de " Kind en Gezin " peuvent à tout moment consulter ces données.

Art. 14. L'arrêté ministériel du 14 mai 2002 fixant le montant de la contribution des parents dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, est abrogé.

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.

Bruxelles le 22 janvier 2003.  
M. VOGELS.

From 1.7.2007 till 30.6.2008

### **HOVEEL BETAAL JE BIJ EEN AANGESLOTEN ONTHAALOUDE EN IN EEN ERKEND KINDERDAGVERBLIJF?**

De prijs voor opvang is wettelijk geregeld.

Bereken hier hoeveel je betaalt.

Voor de periode tussen juli 2007 en juni 2008 ligt de prijs voor een dag opvang voor een kind tussen 1,35 euro en 24,07 euro.

Het minimumbedrag blijft altijd 1,35 euro; zelfs wanneer je kind kort in de opvang blijft of wanneer je recht hebt op vermindering. Alleen wanneer je het financieel heel moeilijk hebt, is het uitzonderlijk mogelijk dat je niet moet betalen. In het huishoudelijke reglement van de opvang staan de voorwaarden.

### Je betaalt het maximale bedrag wanneer:

- je gezinsinkomen een bepaald bedrag overschrijdt;
- een openbare instantie zoals het OCMW de opvang betaalt;
- je niet in België woont en er geen belastingen betaalt;
- je je inkomen niet bewijst.

De prijs wordt berekend bij de start van de opvang en wordt elk jaar op 1 juli opnieuw uitgerekend. Een herberekening op een ander moment dan 1 juli is niet mogelijk, behalve wanneer je aantoont dat je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager is dan het inkomen dat gebruikt werd om de opvangprijs uit te rekenen.

Wanneer er een verandering is in het aantal kinderen dat je ten laste hebt, wordt de korting op de opvangprijs onmiddellijk aangepast.

Bereken hier hoeveel je betaalt.

Hoeveel je betaalt hangt af van:

- Je gezinsinkomen
- Aantal kinderen ten laste
- De verblijfsduur
- De eventuele bijkomende kosten
- Bijzondere situatie: kinderlast en inkomen bij echtscheiding en nieuw-samengesteld gezin

### Je gezinsinkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen, het eindbedrag dat op **je aanslagbiljet** vermeld staat is de basis om de prijs te berekenen.

|           |                     |            |                   |                   |
|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Je        | vindt               | het        | bedrag            | onder             |
| <b>1.</b> | <b>Vaststelling</b> | <b>van</b> | <b>de</b>         | <b>belastbare</b> |
|           | <i>GEZAMELIJK</i>   |            | <i>BELASTBAAR</i> | <i>INKOMEN</i>    |

Gez. belastbare beroepsinkomsten      Bedrag 1      Bedrag 2

De bedragen moeten dus niet verminderd worden met de aftrekposten die eronder vermeld staan, zoals bijvoorbeeld: intresten, giften, uitgaven voor opvang van kinderen, ...

De opvang kijkt naar je meest recente aanslagbiljet.

**Niet**

**meerekenen**

Deze vergoedingen  (37 kb) zal de opvang niet meerekenen in het inkomen voor de prijsberekening.

### Samenwonen

Wanneer je ongehuwd samenwoont, houdt de opvang rekening met het inkomen van beide partners. Wanneer je samenwoont met iemand waarmee je geen relatie hebt, kijkt de opvang alleen naar het inkomen van de persoon die de kinderen ten laste heeft. Wanneer jij én je kind ten laste zijn van je ouder(s), gebruikt de opvang het inkomen van je ouder(s) voor het berekenen van de opvangprijs.

### Moeilijke

### financiële

### situatie

Wanneer je in een moeilijke financiële situatie zit, kan de opvang een sociaal tarief hanteren. Voor zeer uitzonderlijke situaties kan opvang gratis zijn. In het huishoudelijk reglement beschrijft de opvang welke principes van toepassing zijn voor een sociaal tarief of voor gratis opvang.

### Uitzonderingen waarbij het aanslagbiljet niet de basis is voor de prijsberekening:

**Je hebt geen aanslagbiljet**

- Als je je aanslagbiljet nog niet gekregen hebt, kan je het vorige gebruiken. Van zodra het nieuwe aanslagbiljet er is, zal de opvang de prijs herberekenen. Het verschil dat je moet bijbetalen of dat je terugkrijgt gaat terug tot 1 juli.
- Als je inkomen te laag is voor een belastingaanslag, vraag je bij de belastingen een inkomensgetuigschrift.
- Als je ambtenaar bent bij de Europese Gemeenschap, als je werkt in een ambassade, als je verbonden bent aan een wetenschappelijke instelling of als je een buitenlandse student bent, betaal je soms geen belastingen in België. De opvang baseert zich dan op de vergoeding die je krijgt om de prijs voor de opvang te berekenen.

### **Je huidige gezinsinkomen verschilt van het inkomen op het aanslagbiljet**

- Wanneer je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager is dan het gezinsinkomen op je aanslagbiljet, zal de opvang rekening houden met je huidige situatie. Je moet de wijziging in je inkomen bewijzen. Werknemers en ambtenaren gebruiken hiervoor de officiële loonstrook. Geschreven verklaringen, jaaroverzichten of rekeninguittreksels kan je hiervoor niet gebruiken.
- Wanneer je aantoont dat je gezinsinkomen minstens 20% lager is dan het inkomen dat gebruikt werd om de opvangprijs uit te rekenen, kan je een herberekening vragen. De lagere prijs gaat terug tot de eerste dag van het lagere inkomen. Je kan maximaal 2 maanden terugwerking vragen.
- Wanneer je bijvoorbeeld je beroepsactiviteit hebt stopgezet en je maakt geen aanspraak op werkloosheidsuitkeringen of je werd ontslagen om dwingende redenen en je hebt geen uitzicht op ander werk, volstaat een verklaring op eer om te bewijzen dat je geen inkomen hebt.
- Wanneer je zelfstandige bent in hoofd- of in bijberoep, gebruikt de opvang het gezinsinkomen dat op je aanslagbiljet vermeld staat om de prijs te berekenen.

Bij beginnende zelfstandigen (minder dan 3 jaar) die nog geen aanslagbiljet hebben, berekent de opvang de prijs op basis van een forfait (een fictief inkomen). Kind en Gezin vraagt deze fictieve inkomens elk jaar op bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Zekerheid en bezorgt ze aan de opvang.

Wanneer je gehuwd bent en één van beide is een beginnende zelfstandige en de andere een loontrekkende, dan is de optelsom van het forfait voor beginnende zelfstandigen en het belastbaar inkomen van de loontrekkende de basis voor het berekenen van de opvangprijs.

Bij beginnende zelfstandigen die wel een aanslagbiljet hebben, berekent de opvang de prijs op basis van dit aanslagbiljet.

Wanneer je aantoont dat je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager ligt dan het gezinsinkomen vermeld op het aanslagbiljet, berekent de opvang de prijs op basis van het forfait voor beginnende zelfstandigen.

Een meewerkende echtgeno(o)t(e) heeft geen inkomen en dus geen invloed op de prijs.

- Wanneer je een bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet hebt ingediend, wordt de prijs voorlopig berekend op basis van de betwiste aanslag. Als het bezwaar aanvaard wordt, zal de opvang de prijs herberekenen. Het verschil dat je dan moet bijbetalen of terugkrijgt, gaat terug tot de start van de voorlopige opvangprijs.

**Top**

### **Aantal kinderen ten laste**

- Heb je meer dan 1 kind ten laste, dan krijg je korting vanaf het tweede kind. De opvangprijs vermindert met 2,72 euro per bijkomend kind dat je ten laste hebt. Voorbeeld: je hebt 3 kinderen. Dan krijg je 5,44 euro (2 x 2,72 euro) vermindering per dag per opgevangen kind.
- Heb je een meerling, dan krijg je nog eens 2,72 euro extra vermindering. Voorbeeld: Je hebt 3 kinderen en er is een tweeling bij. Dan krijg je 8,14 euro (2 x 2,72 euro + 2,72 euro) vermindering per dag per opgevangen kind.
- Er is geen extra prijsvermindering voor een kind met een handicap.
- De opvang vraagt een verklaring op erewoord over je gezinslast en/of bijkomende bewijsstukken, bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister, een attest van je ziekenfonds of een uittreksel uit de echtscheidingsakte.

**Top**

### **De verblijfsduur**

- Wordt je kind minder dan 3 uur opgevangen, dan betaal je 40% van de dagprijs.
- Wordt je kind van 3 uur tot minder dan 5 uur opgevangen, dan betaal je 60% van de dagprijs.
- Wordt je kind van 5 uur tot minder dan 12 uur opgevangen, dan betaal je 100% van de dagprijs. Wanneer je kind alleen overnacht in de opvang en die overnachting minder dan 13 uur duurt, dan betaal je 100% van de dagprijs.
- Voor opvang van 12 uur en meer betaal je 160% van de dagprijs. Je betaalt ook 160% van de dagprijs als je kind overnacht in de opvang en die overnachting langer dan 13 uur duurt.
- Verblijfstijden van één kind die verspreid zijn over één dag, mogen worden samengeteld. Voorbeeld: je kind gaat 's morgens voor schooltijd 1 uur naar de opvang en gaat in de namiddag nog eens 3 uur, dan betaal je 4 uren opvang.
- Wanneer je kind gedurende 1 week elke dag minder dan 1 uur naar de opvang gaat, dan mogen de uren per week worden opgeteld.

**Top**

## De eventuele bijkomende kosten

In het **huishoudelijk reglement** van de opvang staat beschreven welke bijkomende kosten er kunnen zijn en hoeveel aangerekend wordt. Als dit niet vermeld wordt, mag de opvang geen bijkomende kosten rekenen.

De opvang bepaalt zelf hoe hoog de bijkomende kosten zijn, maar ze moeten in verhouding zijn tot de effectieve meerkost voor de opvang. Het kan gaan om:

- supplementen,
- toeslagen,
- incassokosten (bij wanbetaling).

De opvang mag alleen **supplementen** vragen voor:

- luiers, dieetvoeding en flesvoeding;
- warme maaltijden voor schoolgaande kinderen;
- warme maaltijden voor kinderen die nog niet naar school gaan en minder dan 3 uren in de opvang blijven;
- bijzondere kosten zoals vervoersonkosten of een uitstap.

De opvang mag **een toeslag** vragen wanneer:

- je een opvangplan bent overeengekomen met de opvang en je geregeld afwijkt van de afgesproken opvangdagen en opvanguren en je de opvang daarvan niet volgens de afspraken verwittigde. Wanneer je situatie verandert, kan je altijd een nieuw opvangplan overeenkomen met de opvang.
- je je kind na de openingsuren afhaalt.  
Bij een aangesloten onthaalouder gaat het hier om de uren waarop hij/zij normaal beschikbaar is.

De opvang mag **incassokosten** vragen wanneer je niet of te laat betaalt:

- het moet gaan om reële en aantoonbare kosten en ze moeten beschreven staan in het huishoudelijk reglement,
- het begrip 'wanbetaler' moet duidelijk beschreven zijn in het huishoudelijk reglement.

**Top**

## Bijzondere situatie: kinderlast en inkomen bij echtscheiding en nieuw-samengesteld gezin

Welk inkomen is de basis om de opvangprijs te berekenen? Welke kinderen worden meegeteld voor het berekenen van de korting wegens kinderlast?

- Je kind verblijft bij jou als het naar de opvang gaat
- Je kind verblijft afwisselend bij jou en bij je ex
- Voorlopige situaties
- Onderhoudsgeld en alimentatiegeld

### **Je kind verblijft bij jou wanneer het naar de opvang gaat**

- Ben je gescheiden en verblijft je kind bij jou, dan wordt de prijs berekend op basis van jouw inkomen.
- Woon je samen met een nieuwe partner, dan wordt dit inkomen ook meegeteld.
- Voor de korting op de opvangprijs wegens kinderen ten laste, worden jouw kinderen en de kinderen van je nieuwe partner samengeteld. Kinderen van je nieuwe partner tellen alleen mee als ze ten laste zijn van hem of haar. De opvang vraagt een verklaring op erewoord over je gezinslast. Bij twijfel kan de opvang bewijsstukken vragen. Welke bewijzen je dan moet tonen, moet vermeld staan in het huishoudelijk reglement. Het kan gaan om een uittreksel uit het bevolkingsregister of een attest van je ziekenfonds.
- Wanneer jij of je partner de kinderen maar voor de helft fiscaal ten laste hebt/heeft, worden de kinderen toch volledig meegeteld voor de korting in de opvangprijs.

### **Je kind verblijft afwisselend bij jou en bij je ex**

- Jij betaalt de opvang voor de dagen dat je kind bij jou is. Voor het berekenen van de opvangprijs wordt gekeken naar jouw inkomen. Woon je samen met een nieuwe partner, dan wordt dit inkomen ook meegeteld. Hetzelfde geldt voor je ex. Hij/zij betaalt de opvang voor de dagen dat je kind bij hem/haar is.
- Wanneer je kinderen afwisselend bij jou en bij je ex verblijven, tellen ze zowel bij jou als bij je ex mee voor het berekenen van de korting wegens kinderen ten laste.
- Kinderen van je nieuwe partner tellen alleen mee als zij ten laste zijn van hem of haar. De opvang vraagt een verklaring op erewoord over je gezinslast. Bij twijfel kan de opvang bewijsstukken vragen. Welke bewijzen je dan moet tonen, moet vermeld staan in het huishoudelijk reglement. Het kan gaan om een uittreksel uit het bevolkingsregister of een attest van je ziekenfonds.
- Wanneer jij of je partner de kinderen maar voor de helft fiscaal ten laste hebt/heeft, worden de kinderen toch volledig meegeteld voor de korting in de opvangprijs.

### **Voorlopige situaties en situaties die niet geregeld zijn met een juridische uitspraak**

- Voor het berekenen van de opvangprijs bij echtscheiding en nieuw-samengestelde gezinnen wordt rekening gehouden met de feitelijke situatie. Het is niet nodig dat deze situatie vastligt in een juridische uitspraak.
- De opvangprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de ouder bij wie het kind verblijft op het moment dat het naar de opvang gaat. Dit geldt ook wanneer jij en je ex nog hetzelfde domicilie hebben.
- Voor het berekenen van de korting wegens kinderen ten laste, wordt ook uitgegaan van de feitelijke situatie. Wanneer je kinderen afwisselend bij jou en bij je ex verblijven, tellen ze zowel bij jou als bij je ex mee voor het berekenen van de korting wegens kinderen ten laste. Kinderen van je nieuwe partner worden bij jou meegeteld wanneer ze ten laste zijn van hem of haar. De opvang vraagt een verklaring op erewoord over je gezinslast. Bij twijfel kan de opvang bewijsstukken vragen. Welke bewijzen je dan moet tonen, moet vermeld staan in het huishoudelijk reglement. Het kan gaan om een uittreksel uit het bevolkingsregister of je ziekenfondsboekje.

### **Onderhoudsgeld en alimentatiegeld**

- Ontvang je van je ex onderhoudsgeld voor jezelf, dan telt dit mee op je aanslagbiljet en wordt het dus meegerekend voor het berekenen van de opvangprijs.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* ([www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires](http://www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires))

- Ontvang je van je ex alimentatiegeld voor je kinderen, dan wordt dit beschouwd als een inkomen voor de kinderen en telt het niet mee voor het berekenen van de opvangprijs.
- Betaal je aan je ex onderhoudsgeld voor hem of haar of alimentatiegeld voor je kinderen, dan wordt dit niet afgetrokken voor het berekenen van de opvangprijs.